

# COMUNE DI MONTEROTONDO

Provincia di Roma

## DENUNCIA-QUERELA

Prot. n. 2024/00847 del 15 marzo 2024

**Alla Procura della Repubblica**

presso il Tribunale di Tivoli

**e p.c. alla Guardia di Finanza**

Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria - Roma

### OGGETTO

Denuncia-querela per i reati di truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.) e ulteriori reati connessi, in relazione ai lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria "Giovanni Pascoli" di Monterotondo, affidati alla ditta EDIL ROSSI SRL.

### PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Marco Bianchi, in qualita' di Sindaco pro tempore del Comune di Monterotondo, con la presente espone e denuncia quanto segue.

### I FATTI

In data 28 novembre 2023, a seguito di procedura negoziata d'urgenza (Delibera di Giunta n. 127/2023), il Comune di Monterotondo affidava alla ditta EDIL ROSSI SRL (P.IVA 12345678901, amministratore unico Mario Rossi) i lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria "G. Pascoli", per un importo contrattuale complessivo di Euro 1.480.000,00 oltre IVA.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento (Geom. Franco Moretti) e il Direttore dei Lavori (Geom. Giovanni Santini) hanno certificato otto Stati di Avanzamento Lavori (SAL) nel periodo dicembre 2023 - settembre 2024, sulla base dei quali il Comune ha erogato pagamenti per l'intero importo contrattuale.

Successivamente, a seguito di segnalazione interna dell'Ufficio Ragioneria, e' emerso che:

- i quantitativi di lavori certificati nelle SAL risultavano sistematicamente superiori a quelli effettivamente eseguiti;
- la ditta Global Building SAS, indicata come subappaltatrice per lavori di demolizione e scavo, risultava priva di struttura operativa, dipendenti e attrezzature;
- le sette fatture emesse da Global Building SAS per complessivi Euro 215.000,00 + IVA riguardavano prestazioni mai effettivamente eseguite;
- il danno complessivo per l'Erario comunale e' stimabile in Euro 420.000,00.

### SOGGETTI DENUNCIATI

| Nominativo     | Nato a / il          | Codice Fiscale   | Qualita'                     |
|----------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Mario ROSSI    | Roma, 12/05/1973     | RSSMRA73E12H501Z | Amm. unico EDIL ROSSI SRL    |
| Luca MARCHETTI | Guidonia, 03/09/1980 | MRCLCA80P03F839A | Titolare GLOBAL BUILDING SAS |

## REATI IPOTIZZATI

- Truffa aggravata ai danni di ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p., con aggravante ex art. 61, n. 7, c.p.)
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

## RICHIESTE

Si chiede che l'Autorita' Giudiziaria in indirizzo voglia procedere nei confronti dei soggetti sopra indicati per l'accertamento dei reati ipotizzati e per l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno a tutela dell'Erario comunale, ivi compreso il sequestro preventivo delle somme indebitamente percepite.

### Si allegano:

1. Delibera di Giunta n. 127/2023
2. Contratto di appalto del 28/11/2023
3. SAL nn. 1-8 con documentazione di supporto
4. Fatture Global Building SAS
5. Relazione interna Ufficio Ragioneria

Monterotondo, 15 marzo 2024

Il Sindaco  
**Dott. Marco Bianchi**